حديث ابن عمر رضي اله عنهما

في وقف عمر بن الخطاب أرضا له بخيبر

تأليف

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،،

فهذه سطور مختصرة في تخريج حديث ابن عمر في وقف والده عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بماله في خبير، وتحرير ألفاظه مع بيان ما يترتب على ذلك من أحكام الأوقاف.

وكانت مناسبة بحثه لمسألة حكم بيع الوقف إذا لم يكن من شرطه ألا يباع ولا يوهب مع اقتضاء المصلحة بيعه، وهل ما ورد في حديث وقف عمر أنه (لا يباع ولا يوهب ولا يورث) مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أم هو من قول عمر رضي الله عنه.

وما الفرق بين كون ذلك مرفوعا أو موقوفا في الاستنتاج الفقهي المتعلق بالوقف وبيعه.

وقد اختلف العلماء في جواز الرجوع في الوقف وبيعه من الواقف، أو دخوله في الميراث إذا اخترت الورثة كالوصية على قولين:

القول الأول: منع ذلك، وأن الوقف يوجب خروج الموقوف عن ملك الواقف وتصرفه، فلا يصح الرجوع فيه، ولا يدخله الميراث، وهو قول الجمهور.

وممن قال بذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما وهو قول أهل المدينة وأهل البصرة.

وعمدة هذا القول دليلان:

أولهما: حديث عمر بن الخطاب في حبس الأصل والتصدق بالثمرة، وأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وهو نص في محل النزاع.

لكن اعترض عليه بأن الشرط المذكور في الحديث وهو (لا يباع ولا يوهب ولا يورث) موقوف على عمر رضي الله عنه وليس مرفوعا.

وأجيب بمنع ذلك والقول برفعه كما في البخاري من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا.

وعلى فرض التسليم، فعمر إنما أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم " احبس أصله، وتصدق بثمره"، وقد كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيهما: أن سنة المسلمين في أوقافهم جرت على هذه السنة، فلم يدخلها الميراث، ولا رجع فيها الوقفون، وهكذا سلفا عن خلف.

القول الثاني: جواز بيعه كالمدبر والوصية ودخوله الميراث، وهو قول أبي حنيفة وزفر بن الهذيل والقاشي شريح وأحمد بن صالح المصري، وقد أطال في الاحتجاج به أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/٩٥-٩٧).

واحتجوا بما روي من طريق عطاء بن السائب قال: سألت شريحا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر فالآخر من ولده فقال: إنما أقضي ولست أفتي قال: فناشدته فقال: لا حبس على فرائض الله"(١).

قالوا: هذا شريح وهو قاضي عمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم أجمعين قد روي عنه في ذلك، وهذا لا يسع القضاة جهله، ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله، ثم لا ينكر ذلك عليه منكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تابعيهم رحمة الله عليهم.

---

(١) رواه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٣/ ٦٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (رقم ٥٨٧٧) والدولابي في الكنى والأسماء (رقم ٦١٨) وابن سعد في الطبقات (٦/ ١٨٧ ط. العلمية) ووكيف في أخبار القضاة (٢/ ٢٩٥) والبيهقي (رقم ١١٩٠٩) وغيرهم من طرق عن عطاء به.

ورواه وابن أبي شيبة (رقم ٢٠٩٣١) ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (٣/ ٥٩-٦٠) والبيهقي (رقم ١١٩١٠) من طرق عن أبي عون عن القاضي شريح أنه قال: جاء محمد صلى الله عليه وسلم بمنع الحبس " ورجاله ثقات، لكن رفعه ضعيف للإرسال.

وبما روي عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نهى عن الحبس"(١).

قالوا: فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الأحباس منهي عنها غير جائزة وأنها قد كانت قبل نزول الفرائض بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار".

وأجيب بأنه ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس به. وابن لهيعة وأخوه ضعيفان كما قال الدارقطني.

---

(١) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (رقم ٥٨٧٨-٥٨٨٠) والدارقطني (رقم ٤٠٦١، ٤٠٦٢) والبيهقي (رقم ١١٩٠٦-١١٩٠٨) من طرق عن ابن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس به.

قال الدارقطني: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان".

لكن روى الطحاوي في شرح معاني الآثار (رقم ٥٨٨١) عن روح بن الفرج ومحمد بن خزيمة قالا: قال لنا أحمد بن صالح هذا حديث صحيح وبه أقول.

قال روح: قال لي أحمد بن صالح وقد حدثنيه الدمشقي يعني: عبد الله بن يوسف عن ابن لهيعة ".

فصححه أحمد بن صالح المصري الإمام، وزالت علة عبد الله بن لهيعة برواية عبد الله بن يوسف عنه، وهو أحد العبادلة الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه.

وأجابوا عن قوله في حديث عمر رضي الله عنه (لا يباع ولا يوهب ولا يورث) أنه من قول عمر على الصحيح، وأنه من شرط الواقف فيجري عليه ما يجري على الوصية.

وقالوا: يؤيد ذلك ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (رقم **٥٨٧٦**) من طريق ابن وهب، وأبو مصعب الزهري في موطئه (رقم **٢٩٤٩**) كلاهما عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا لرددتها ".

وأجيب عنه بأنه منقطع بين الزهري وعمر بن الخطاب، لأنه لم يدركه، فهو ضعيف، قاله البيهقي في المعرفة (**٩/ ٣٩**).

وأجابوا عن قوله " احبس أصله، وتصدق بثمره" بأنه ليس صريحا في انتقال الملك من الواقف، بل يحتمل أن يكون المراد من الحبس الاحتفاظ بملكيته.

ووجهه: أن عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم كما استشاره أبو طلحة الأنصاري في أرضه بيرحاء، فأشار على أبي طلحة بالتصدق على نفر من أقاربه، فقسمها في أقاربه وبني عمه.

ولما استشاره عمر رضي الله عنه أشار عليه بالإبقاء على ملكه والتصدق بثمره، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال.

فلما رأيت الحجاج بين الطائفين يدور على حديث وقف عمر بن الخطاب أرضه التي أصابها بخيبر، واختلف في قوله (لايباع ولا يوهب ولا يورث) هل هو مرفوع أو موقوف، وكانت هذه الجملة نصا في محل النزاع، قصدت للبحث عن مخارج الحديث وطرقه، ودراسة أحوال رواته وفاقا وخلافا للخروج بنتيجة تبين حال هذه الجملة الصريحة في موضع النزاع.

والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لكاتبه وقارئه، إنه ولي التوفيق والسداد.

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي

روى هذا الحديث نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، ورواه عن نافع جماعة، واختلف عليه في موضعين:

الأول: في رفع شرط الوقف (لا يباع ولا يوهب ولا يورث) ووقفه.

الثاني: في كونه من مسند عمر أو ابن عمر رضي الله عنهما.

فعزمت على بحث طرقه وألفاظه لمعرفة الصواب وأقوال العلماء في ذلك على الترتيب المتقدم:

الموضع الأول: رفع قوله (لا يباع ولا يوهب ولا يورث) ووقفه.

رواه عن نافع عبد الله بن عون وعبيد الله بن عمر العمري وأخوه عبد الله العمري وأيوب السختياني وصخر بن جويرية ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهذه رواياتهم:

أولا: رواية عبد الله بن عون عن نافع به

رواه عن ابن عون جمع غفير، وهذه رواياتهم مرتبة على أسماء رواتها:

١. إبراهيم بن الحارث أبو إسحاق الفزاري: رواه النسائي (رقم **٣٥٩٨**) و في الكبرى (رقم **٦٣٩٢**) من طريق معاوية بن عمرو، وأبو نعيم في الحلية (**٨/٢٦٣** واللفظ له) من طريق المسيب بن واضح كلاهما عن أبي إسحاق الفزاري به بلفظ: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " فتصدق بها عمر:

لا يباع أصلها، على الفقراء وذوي القربى، وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث " وسند النسائي صحيح، والآخر يتقوى به.

٢. أزهر بن سعد السمان: رواه مسلم (رقم **١٦٣٢** واللفظ له) والنسائي (رقم **٣٦٠١** ولم يسق لفظه) وفي الكبرى (رقم **٦٣٩٥، ١١٦٦١**) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن أزهر به بلفظ: " إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه".

٣. إسحاق بن يوسف الأزرق: رواه ابن خزيمة (رقم **٢٤٨٤**) من طريق الزعفراني، وابن سعد (**٣/٣٥٧** واللفظ له) كلاهما عن إسحاق به بلفظ: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال فتصدق بها عمر. قال إنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. وتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب

وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيها" وسنده صحيح.

٤. إسماعيل بن علية: رواه الترمذي (رقم **١٣٧٥** واللفظ له) وأحمد (رقم **٤٦٠٨، ٥١٧٩**) وابن أبي شيبة (رقم **٢٠٩٣٧، ٣٦١١٣**) وابن سعد (**٢٧٢/٣**) والبزار في مسنده (رقم **٥٨٦٣**) والبلاذري في أنساب الأشراف (**٢٩٥/١٠**) من طرق عن إسماعيل بن علية به بلفظ: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، تصدق بها في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه".

وسنده صحيح.

٥. أشهل بن حاتم: رواه النجاد في مسند عمر (رقم **٤٤**) والبيهقي في السنن (رقم **١١٨٨٦**واللفظ له) والشعب (رقم **٣١٧٢**) والمعرفة (رقم **١٢٢٧٨**) وابن عبد البر في التمهيد (**٢١٤/١**) من طريق الحارث بن أبي اسامة عن أشهل به بلفظ: " إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها". قال:

فتصدق بها عمر، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، وتصدق بها في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول به" وسنده حسن، وهو صحيح في المتابعات.

٦. حماد بن أسامة أبو أسامة: رواه الدارقطني في سننه (رقم ٤٤١١) عن عمر بن أحمد بن علي القطان عن محمد بن عثمان بن كرامة عن أبي أسامة به بلفظ:" إن شئت جعلتها لله حبست أصلها وتصدقت بها"، فجعلها عمر صدقة على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه" وسنده صحيح، وشيخ الدارقطني هو الدربي، ترجمه الخطيب في تاريخه (١١/ ٢٢٩) وقال: كان ثقة".

٧. حماد بن زيد: رواه البخاري (رقم ٢٧٧٧) عن قتيبة عن حماد به مختصرا بلفظ:" أن عمر اشترط في وقفه، أن يأكل من وليه، ويؤكل صديقه غير متمول مالا".

٨. داود بن أبي هند: رواه الدارقطني في سننه (رقم ٤٤١٧ واللفظ له) والطبراني في الأوسط (رقم ٤٣٤٢ من طريق الربيع بن روح عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن عدي بن عبد الرحمن (أبو الهيثم ابن عدي) عن داود به بلفظ: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، قال: فحبس عمر أصلها وتصدق بها، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف وأن يطعم صديقا غير متمول فيه".

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث، عن داود بن أبي هند إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الربيع بن روح ".

وهذا سند حسن في المتابعات، رجاله ثقات غير عدي بن عبد الرحمن أبي الهيثم، ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٩١) وقال: روى الزبيدي عنه عن داود بن أبي هند نسخة مستقيمة".

تنبيه: قد اختلف في المراد بالزبيدي هذا، فذهب أبو حاتم الرازي إلى أنه سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، ففي الجرح والتعديل (٣/٧ ترجمة ١٠): فسألت أبى عن الزبيدى هذا من هو؟ فقال: هو سعيد بن عبد الجبار

الزبيدي، قال أبو محمد : سعيد بن عبد الجبار هذا هو الذى قدم الرى ضعيف".

وذهب ابن حبان إلى أنه الثقة المشهور محمد بن الوليد، ومال إليه ابن عساكر فإنه قال في تاريخ دمشق (٤٠/ ١٣٥ بعد ذكر قول أبي حاتم): "كذا قال، وقد أخرج أبو الحسن بن جوصا والطبراني وهما من أعلم الناس بحديث الشاميين هذه النسخة في حديث محمد بن الوليد الزبيدي"(١).

وهذا الثاني هو الصواب لأمور:

الأول: أن الذين ترجموا لسعيد هذا لم يذكروا له رواية عن عدي بن عبد الرحمن، ولا في الرواة عنه محمد بن حرب.

الثاني: أن الدارقطني ذكر هذا الحديث في العلل (١١/ ١٤٠) وقال: رفعه صحيح " ولو كان من طريق سعيد لم يصح أن يقول ذلك فإنه ذكره في الضعفاء والمتروكين (٢/ ١٥٧ ترجمة ٢٧١).

---

(١) ما نسبه للطبراني تجده في المعجم الأوسط (رقم ٣٨٩٧، ٣٨٩٨، ٤٣٤٢) والمعجم الصغير (رقم ١١٨٩) والكبير (رقم ٣٦٢٨) ومسند الشاميين (رقم ١٨٩٨- ١٩٠٣).

الثالث: نص الطبراني في روايته لهذا الحديث، فقال: عن الزبيدي محمد بن الوليد، وفي حديث آخر في الصغير (رقم ١١٨٩).

٩. زكريا بن أبي زائدة: رواه مسلم (رقم ١٦٣٢) عن ابن أبي شيبة عن زكريا به، ولم يسق لفظه، وإنما أحال على لفظ سليم بن أخضر الآتي برقم (١١).

١٠. سفيان الثوري: رواه مسلم (رقم ١٦٣٣) والنسائي (رقم ٣٥٩٧ واللفظ له) وفي الكبرى (رقم ٦٣٩١) والدارقطني (رقم ٤٤١٨) من طريق أبي داود الحفري، والطبراني في الأوسط (رقم ٢٢٩٩) والدارقطني (رقم ٤٤١٩) والبيهقي (رقم ١١٨٨٩) من طريق محمد بن يوسف الفريابي كلاهما عن الثوري به بلفظ: " إن شئت تصدقت بها"، فتصدق بها على أن لا تباع، ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، غير متمول مالا، ويطعم".

١١. سليم بن أخضر: رواه مسلم (رقم ١٦٣٢ واللفظ له) والبيهقي (رقم ١١٨٨٨) من طريق يحيى بن يحيى عن سليم به بلفظ: " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها" قال: فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، تصدق بها على الفقراء ولذوي القربى، وفي سبيل الله، وفي الرقاب".

١٢. عبد الله بن المبارك: رواه ابن المبارك في مسنده (رقم ٢١٢) عن ابن عون به بلفظ: " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها"، فجعلها عمر صدقة لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب , وتصدق بها على الفقراء والقربى وفي سبيل الله وفي الرقاب وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه فذكرته لمحمد، فلما بلغ غير متمول فيه " وسنده صحيح.

١٣. عبد الوهاب بن عطاء: رواه البيهقي في الكبرى (رقم ١١٨٨٦) والصغرى (رقم ٢٢١٩ واللفظ له)من طريق أحمد بن الوليد الفحام، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (رقم ٣٢٦) من طريق أحمد بن منصور، وابن سعد (٣/ ٢٧٢ واللفظ له) وابن بشران في فوائده (رقم ٧١٤) من طريق محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي كلهم عن عبد الوهاب بن عطاء به بلفظ: " إن شئت حبست أصلها وصدقت بها". قال فتصدق بها عمر. قال إنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. وتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيها".

١٤. عمر بن حبيب القاضي: رواه الشافعي في مسنده (رقم ٤٥٨ ترتيب السندي) ومن طريقه البيهقي في المعرفة (رقم ١٢٢٧٥) عن عمر بن حبيب القاضي به بلفظ: " إن شئت حبست أصله وسبلت ثمره"، فتصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه به ثم حكى صدقته به" وسنده حسن في المتابعات بناء على أن ابن حبيب هذا هو البصري المختلف فيه، وهو الذي ذكروا في شيوخه ابن عون، وجزمه الرافعي في شرح مسند الشافعي (٥٨/٤ رقم ١٤٥٤).

١٥. محمد بن عبد الله الأنصاري: رواه البخاري (رقم ٢٧٣٧واللفظ له) عن قتيبة، والدارقطني (رقم ٤٤١٤) من طريق العباس بن يزيد كلاهما عن محمد بن عبد الله الأنصاري به بلفظ: " إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول ".

١٦. محمد بن أبي عدي: رواه مسلم (رقم ١٦٣٢ ولم يسق لفظه) وابن خزيمة (رقم ٢٤٩٣ واللفظ له) عن ابن المثنى عن ابن أبي عدي به بلفظ: " إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها عمر أن لا تباع أصولها، لا تباع ولا توهب، ولا تورث، فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيها".

١٧. معاذ بن معاذ العنبري: رواه ابن خزيمة (رقم ٢٤٨٤) عن الزعفراني، والدارقطني (رقم ٤٤١١، ٤٤١٤ واللفظ له) من طريق محمد بن الصباح والعباس بن يزيد ثلاثتهم عن معاذ بن معاذ به بلفظ: " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها"، قال فجعلها عمر لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتصدق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل والغزاة في سبيل الله وفي الرقاب والضيف , لا جناح على من وليها أن يأكل منها ويطعم صديقا غير متمول فيه " وسنده صحيح.

١٨. معتمر بن سليمان: رواه ابن ماجه (رقم ٢٣٩٦) عن نصر بن علي الجهضمي عن المعتمر به بلفظ: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"

قال: فعمل بها عمر، على أن لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، تصدق بها للفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول " وسنده صحيح.

١٩. النضر بن شميل: رواه الدارقطني (رقم ٤٤١٣) عن الحسين بن إسماعيل عن أحمد بن منصور زاج عن النضر بن شميل به بلفظ: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها أنها لا تباع أصلها ولا توهب ولا تورث، فتصدق بها على الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول منها " وسنده حسن من أجل أحمد بن منصور بن راشد الحنظلي (زاج)، قال فيه أبو حاتم: صدوق، واعتمده الحافظ في تقريب التهذيب (ص ٨٥ ترجمة ١١٢)، والراوي عنه الحسين بن غسماعيل هو المحلمي أحد كبار الئمة الثقات، ويكون صحيحا بشواهده.

٢٠. يحيى بن سعيد القطان: رواه أبو داود (رقم ٢٨٧٨ واللفظ له) عن مسدد، وأحمد (رقم ٥٦١٩) كلاهما عن يحيى القطان عن ابن عون به

بلفظ: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب ،ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل " وسنده صحيح.

٢١. يزيد بن زريع: رواه البخاري (رقم ٢٧٧٢ واللفظ له) وأبو داود (رقم ٢٨٧٨) والنسائي (رقم ٣٥٩٩) وفي الكبرى (رقم ٦٣٩٣) وابن الجارود في المنتقى (رقم ٣٦٩) وابن خظيمة (رقم ٢٤٨٥) والدارقطني (رقم ٤٤١٠) من طرق عن يزيد بن زريع به بلفظ:" إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء، والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه" وسنده صحيح.

٢٢. يزيد بن هارون: رواه ابن خزيمة (رقم ٢٤٨٤) من طريق الزعفراني، والدارقطني (رقم ٤٤١٤) من طريق أبي مسعود أحمد بن الفرات، والبيهقي (رقم ١١٨٨٦) من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، (ورقم ١١٩٠٢ واللفظ له) من طريق محمد بن رمح البزاز، وابن سعد (٣/ ٢٧٢)

كلهم عن يزيد بن هارون به بلفظ: " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها "، فجعلها عمر أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتصدق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله والرقاب، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم منها غير متمول فيه " وسنده صحيح.

كلهم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر به مع وقف الشرط على عمر وعدم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو مبين في ألفاظ الروايات التي سقناها.

٢٣. بشر بن المفضل، واختلف عنه،

فرواه النسائي (رقم ٣٦٠٠ واللفظ له) وفي الكبرى (رقم ٦٣٩٤) عن إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة، وابن خزيمة (رقم ٢٤٨٤) عن محمد بن عبد الأعلى ثلاثتهم عن بشر به بلفظ: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، فتصدق بها على أنه لا تباع ولا توهب، فتصدق بها في الفقراء والقربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح - يعني - على من وليها أن يأكل أو يطعم صديقا، غير متمول".

ورواه أبو داود (رقم ٢٨٧٨) عن مسدد عن بشر بن المفضل به بلفظ: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها "، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها،

ولا يوهب، ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل ".

وخالفه الفضل بن الحباب الجمحي: فرواه عن مسدد عن بشر به برفع الشرط للنبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن حبان (رقم **٤٩٠٠**) عن الفضل بن الحباب به بلفظ: " تصدقْ به تقسمُ ثمره، وتحبسُ أصله، لا يباع ولا يوهب ".

والصحيح الأول، لموافقته للجماعة، وقد أخطأ أبو خليفة الفضل بن الحباب، لأن المعروف من حديث بشر بن المفضل، وشيخه ابن عون هو وقف الشرط دون رفعه، ولعل أبا خليفة رواه بعد احتراق كتبه.

قال الخليلي في الإرشاد (**٢/٥٢٦**): " احترقت كتبه، منهم من وثقه ومنهم من تكلم فيه، وهو إلى التوثيق أقرب ".

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في اللسان (**٤/٤٣٩**) أن الدارقطني خطَّأه في حديث عن الإمام مالك فقال: " وذكر الدارقطني في الغرائب حديثا أخطأ في سنده، فقال: حدثنا محمد ابن عمر ثنا أبو خليفة حدثنا محمد بن الحسن بن أخت القعنبي حدثنا عبد الله ابن نافع عن مالك عن الزهرى عن عروة

عن عائشة أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأوها بالشام الحديث.

قال: تفرد به أبو خليفة، والمحفوظ عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة، يعنى بغير هذا اللفظ "(١).

وذكر فيه أيضا (٤/ ٤٣٩-٤٤٠): "روى عنه ابن عبد البر في الإستذكار من طريقه حدثنا منكرا جدا ما أدري من الآفة فيه ... ثم ذكره إلى أن قال: "وشيوخ ابن عبد البر الثلاثة موثقون، وشيخهم محمد بن معاوية هو ابن الأحمر راوي السنن عن النسائي وثقه ابن حزم وغيره، فالظاهر أن الغلط فيه من أبي خليفة، فلعل بن الأحمر سمعه منه بعد احتراق كتبه"(٢).

---

(١) بل ذكر الدارقطني في العلل (١٣/ ٤٢١ رقم ٣٣١٨) أن أبا خليفة وَهِمَ في حديث رواه عن مسدد، فقال: ورواه أبو خليفة عن مسدد عن خالد الواسطي عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن طلحة عن جبير بن مطعم.

ووهم أبو خليفة في قوله: عن يزيد بن أبي زياد.

والصواب: عن خالد عن حصين".

(٢) والحديث المذكور هو ما رواه ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٣٣١) من طريق الفضل بن الحباب قال حدثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي

٢٤. أبو عاصم النبيل، واختلف عنه،

فرواه البخاري (رقم ٢٧٧٣) عن أبي عاصم عن ابن عون به بلفظ: " إن شئت تصدقت بها" فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذوي القربى والضيف. وهو أقرب لرواية الجماعة.

وخالفه يزيد بن سنان القرشي الأموي عن أبي عاصم به بلفظ: " إن شئت حبست أصلها لا تباع ولا توهب" رواه الطحاوي في معاني الآثار (رقم ٥٨٧٤) عن يزيد بن سنان – وهو القرشي الأموي – عن سعيد به. وفيه رفع الشرط للنبي صلى الله عليه وسلم.

ورجاله ثقات، يزيد بن سنان البصري ثقة من رجال النسائي، لكن يشبه أن يكون يزيد بن سنان حمل حديث أبي عاصم على حديث الجحدري الآتي بعده، لأنه روى عنهما معا ولم يميز لفظهما، فلما تبين من رواية البخاري لفظ حديث أبي عاصم النبيل ترجح أن هذه اللفظة للجحدري، ولم يرفعه عن ابن عون غيره كما قال الحافظ.

الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته".

٢٥. سعيد بن سفيان الحجدري: رواه الطحاوي في معاني الآثار (رقم ٥٨٧٤) عن يزيد بن سنان – وهو القرشي الأموي – عن سعيد به بلفظ: " " إن شئت حبست أصلها لا تباع ولا توهب "، وفيه رفع الشرط للنبي صلى الله عليه وسلم.

الخلاصة: هذه طرق الحديث عن ابن عون ، ولا يخفى أن رفع الشرط من هذا الوجه ضعيف، تفرد به عن ابن عون سفيان الجحدري.

وأما قول الحافظ في الفتح (٥/ ٤٠١): ولم يختلف فيه عن ابن عون إلا ما وقع عند الطحاوي من طريق سعيد بن سفيان الجحدري عن ابن عون فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتي، والجحدري إنما رواه عن صخر لا عن ابن عون"، فسيأتي أن الطريق إلى الجحدري عن صخر لا يصح، وأن الراجح رواية الجحدري عن ابن عون.

***

ثانيا: عبيد الله بن عمر العمري عن نافع به

رواه عن عبيد الله جمعة غفير، وهذه رواياتهم مرتبة على أسماء رواتها:

١. سعيد بن سالم: رواه النسائي (رقم ٣٦٠٥) وفي الكبرى (رقم ٦٣٩٩) والدارقطني (رقم ٤٤٠٨) والنجاد في مسند عمر (رقم ٤٩) من

طريقين عن بقية بن الوليد عن سعيد بن سالم به بلفظ: " احبس أصلها، وسبل ثمرتها" وسنده ضعيف، بقية بن الوليد وسعيد بن سالم فيهما ضعف، لكنهما يتقويان بالطرق الآتية.

٢. سفيان بن عيينة: رواه ابن ماجه (رقم **٢٣٩٧**) عن ابن أبي عمر العدني، والنسائي (رقم **٣٦٠٣**) وفي الكبرى (رقم **٦٣٩٧**) والدارقطني (رقم **٤٤٣٠**) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، والنسائي(رقم**٣٦٠٤**) وفي الكبرى (رقم **٦٣٩٨**) والدارقطني (رقم **٤٤٣٢**)عن محمد بن عبد الله الخلنجي، والدراقطني (رقم **٤٤٢٩**) والنجاد في مسند عمر (رقم **٤٨**) والذهبي في السير (**١٤/ ٤٢٠** ط. الرسالة) من طريق بشر بن مطر(١)، والدارقطني (رقم **٤٤٣١**) من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد، والدارقطني (رقم **٤٤٢٨**) من طريق الزبير بن بكار، والدارقطني (رقم **٤٤٣٥**) والنجاد في مسند عمر (رقم **٤٧**) عن محمد بن الصباح

---

(١) عند النجاد (بشر بن ثابت الواسطي) وأظنه تحريفا من بعض النساخ أو المطابع، فابن مطر الواسطي هو المعروف بالرواية عن ابن عيين، وابن ثابت بصري لم يذكر المزي أنه روى عن ابن عيينة والله أعلم.

سبعتهم عن ابن عيينة عن عبيد الله العمري (بالتصغير)(١) به بلفظ:" احبس أصلها، وسبل ثمرتها " وسنده صحيح.

وخالفهم الحميدي، فرواه في مسنده (رقم ٦٦٧) ومن طريقه الفسوي في المعرفة (٢/ ٧٠٤) والنجاد في مسند عمر (رقم ٤٦) والبيهقي (رقم ١١٩٠٥) عن ابن عيينة عن عبد الله العمري (المكبر) به (٢).

واختلفت الرواية عن الشافعي: ففي الأم (٤/ ٥٤، ٦٠) وعنه البيهقي في الكبرى (رقم ١١٩٠٤) والصغير (رقم ٢٢٢٤) والمعرفة (رقم ١٢٢٧٤) من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي عن ابن عيينة عن عبد الله العمري مثل رواية الحميدي.

وفي مسند الشافعي (رقم ٤٥٧، ٤٥٨ ترتيب السندي) والسنن المأثورة (رقم ٥٣٢) عن ابن عيينة عن عبيد الله العمري به مثل رواية الجماعة.

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (رقم ٦٦١) عن المزني عن الشافعي عن سفيان عن عبيد الله به مثل رواية الجماعة.

---

(١) عند النجاد (عبد الله بن عمر مكبرا) وأظنه تحريفا من بعض النساخ أو المطابع.

(٢) تحرف عند النجاد في مسند عمر إلى عبيد الله بن عمر (بالتصغير).

قال الدارقطني في العلل (٢/٣٧-٣٨): " رواه ابن عيينة عن عبيد الله، واختلف عنه؛

فرواه الشافعي وأبو عبيد الله المخزومي والزبير بن بكار وبشر بن مطر عن ابن عيينة عن عبيد الله، وخالفهم الحميدي، فرواه عن ابن عيينة عن عبد الله أخي عبيد الله".

فجزم الدارقطني بأن رواية الشافعي مثل رواية الجماعة، فيخشى أن يكون ما في هذه الكتب خطأ مطبعيا، فإن صح فهو محمول على أن ابن عيينة رواه على الوجهين، ولم يتفرد بأي منهما، وذلك إذا ثبت أن له رواية عن عبد الله المكبر، فلم يذكر المزي في تهذيب الكمال ولا الحافظ في تهذيب التهذيب أن له رواية عنه بخلاف أخيه عبيد الله، وإلا فالراجح أن ما في هذه الكتب خطأ وتصحيف والله أعلم.

٣. صالح بن عمر: رواه الدارقطني (رقم ٤٤٣٤) عن جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي عن موسى بن هارون عن أبي بكر الأثرم عن عبد الرحمن بن دبيس الكندي عن صالح بن عمر به بلفظ: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" فقال: فحبس عمر أصلها وتصدق بها لا تباع ولا توهب ولا تورث، في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وفي

سبيل الله وابن السبيل , ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول منه مالا. قال الأثرم: أفادنا ابن نمير هذا الشيخ، وقال: قال الأثرم: أفادنا ابن نمير هذا الشيخ.

وسنده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن دبيس بن حميد الملائي الكندي، ترجمه ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ولا وجدت له ترجمة تبين حاله، لكنه في المتابعات.

٤. صدقة بن يزيد: رواه الدارقطني (رقم **٤٤٢٥**) والنجاد في مسند عمر (رقم **٥٠**) من طريقين عن محمد بن خلف العسقلاني عن رواد بن الجراح عن صدقة بن يزيد به بلفظ:" فاحبس أصلها واجعل ثمرها صدقة " قال: فكتب عمر هذا الكتاب: من عمر بن الخطاب في ثمغ والمائة الوسق التي أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض خيبر، إني حبست أصلها وجعلت ثمرتها صدقة لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمقيم عليها أن يأكل أو يؤكل صديقا لا جناح، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ما قامت السماوات والأرض، جعل ذلك إلى ابنته حفصة فإذا ماتت فإلى ذي الرأي من أهلها".

وسنده ضعيف، صدقة بن يزيد ورواد بن الجراح ضعيفان.

٥. عبد الله بن عبد الرحمن العمري: رواه الدارقطني (رقم **٤٤٣٣**) عن محمد بن مخلد عن أحمد بن منصور الرمادي عن محمد بن يزيد البزاز أبي جعفر الكوفي عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري به، وفيه: قال عمر: يا رسول الله إن لي مالا بثمغ أكره أن يباع بعدي , قال:" فاحبسه وسبل ثمره". وسنده ضعيف جدا، العمري هذا متروك متهم بالكذب.

٦. عبد العزيز بن محمد الدراوردي: رواه ابن خزيمة (رقم **٢٤٨٦**) وابن حبان (رقم **٤٨٩٩**) والدارقطني (رقم **٤٤٠٧**) من طريق محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري عن أبي غسان محمد بن يحيى الكناني عن الدراوردي به بلفظ:" احبس أصلها، وسبل ثمرتها" قال عبد الله: فحبسها عمر على السائل، والمحروم، وابن السبيل، وفي سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، وجعل قيمها يأكل ويؤكل غير متأثل مالا " وسنده صحيح، وعند الدارقطني المرفوع فقط.

٧. مسلم بن خالد الزنجي: رواه الدارقطني (رقم **٤٤٠٩**) عن محمد بن نوح الجنديسابوري عن أحمد ابن العلاء بن هلال عن عمر بن يزيد عن

مسلم بن خالد به بلفظ:" احبس أصلها وتصدق بثمرتها" وسنده ضعيف من أجل مسلم بن خالد، فهو ضعيف من قبل حفظه، لكن متنه صحيح من طرق أخرى كثيرة.

٨. يحيى بن سليم: رواه ابن أبي عاصم في الأوائل (رقم ٨٤) والطبراني في الأوائل (رقم ٥٩) من طريق محمد بن يزيد الأدمي ثنا يحيى بن سليم به. وفي آخره عن ابن عمر قال: إنها لأول صدقة تصدق بها في الإسلام".

ثمانيتهم عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع به، مثل رواية ابن عون بوقف الشرط على عمر كما تقدم تفصيل ألفاظ رواياته.

***

ثالثا: رواية أيوب السختياني عن نافع به

رواه أحمد (رقم ٦٠٧٨) والدارقطني (رقم ٤٤٠٤) والنجاد في مسند عمر (رقم ٥١، ٥٢) من طريق يونس بن محمد المؤدب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع به بلفظ: " إني أصبت مالا نفيسا، أريد أن أتصدق به، قال: " فجعلها صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يليها ذوو الرأي من آل عمر، فما عفا من ثمرتها جعل في سبيل الله تعالى، وابن السبيل، وفي الرقاب،

والفقراء، ولذي القربى، والضيف، وليس على من وليها جناح أن يأكل بالمعروف، أو يؤكل صديقا غير متمول منه مالا ". ولفظ الدارقطني: احبس أصلها وتصدق بثمرتها". وسنده صحيح.

ورواه الدارقطني (رقم **٤٤٠٣**) والبيهقي (رقم **١١٨٩٠**) من طريق الهيثم بن سهل التستري عن حماد به بلفظ: " إن شئت تصدقت به وأمسكت أصله"، قال: فتصدق به عمر على القربى والمساكين وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل أو يطعم صديقا غير متمول منه مالا، أو متأثل منه مالا ".

ورواه البخاري (رقم **٢٧٧٧**) عن قتيبة بن سعيد عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما:" أن عمر اشترط في وقفه: أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا" وهو مختصر.

ورواه النجاد في مسند عمر (رقم **٥٣**) من طريق خلف بن هشام عن حماد به نحو رواية يونس المؤدب.

قال الدارقطني في العلل (**٢/ ٤٠**):" وأما حديث أيوب عن نافع فهو غريب عنه، تفرد به حماد بن زيد عنه، ولا نعلم حدَّث به حماد غير يونس المؤدب، تابعه الهيثم بن سهل وكان ضعيفا عن حماد عن أيوب".

وقال البيهقي (٦/٢٦٣): وكذلك روي عن يونس بن محمد عن حماد عن أيوب، وعن يزيد بن زريع عن أيوب، وأرسله جماعة عن حماد، وأخرج البخاري آخره عن قتيبة عن حماد موصولا".

قال أبو عبد الباري: لم أقف على رواية يزيد بن زريع عن أيوب، والمعروف روايته عن ابن عون عن نافع كما تقدم.

ولم أقف أيضا على الروايات المرسلة عن حماد، فلينظر في مخارجها.

رابعا: رواية عبد الله بن عمر العمري عن نافع به

رواه أحمد (رقم ٥٩٤٧) والنجاد في مسند عمر (رقم ٤٥) من طريق سريج بن النعمان، وابن خزيمة (رقم ٢٤٨٣) من طريق ابن وهب، والدارقطني (رقم ٤٤٠٢) وابن سعد (٣/٢٧٣) من طريق مطرف بن عبد الله اليساري، والدارقطني (رقم ٤٤٢٦) من طريق سعيد بن أبي مريم أربعتهم عن عبد الله بن عمر العمري به مثل رواية ابن عون وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني بوقف الشرط على عمر.

وسندها صعيف من أجل العمري، لكنه يتقوى بما قبله من رواية الثقات.

خامسا: رواية صخر بن جويرية عن نافع به

رواه البخاري (رقم ٢٧٦٤) ومن طريقه البيهقي (رقم ١١٨٩١) من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن صخر بن جويرية به بلفظ: " تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره"، فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به " وقد تفرد به أبو سعيد عن صخر.

وفيه علتان:

العلة الأولى: ما قيل في ضبط أبي سعيد

وأبو سعيد وثقه الجماعة، لكن قال العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/٣٤١ ترجمة ٩٣٩) حدثني الخضر بن داود قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: سئل أبو عبد الله عن أبي سعيد مولى بني هاشم، ما كان اسمه؟ قال: عبد الرحمن بن عبد الله، فقال رجل: كان يلقب جرذقة، فقال أبو عبد الله برأسه، أي نعم، وسمعته يقول: كان عبد الله بن رجاء الذي كان بالبصرة شريك أبي سعيد، مولى بني هاشم في الحديث، وكان أبو سعيد كثير الخطأ أيضا، وكان عبد الله بن رجاء زعموا رجلا صالحا ولم أره أنا، قلت له: أين كان أبو سعيد منه؟ فقال: كان كثير الخطأ، ولكنني أرى أبا سعيد كان أيقظهما عينا".

وهذا سند حسن، أحمد بن محمد هو الأثرم، والخضر معروف برواية علل أحمد عن الأثرم، ورواية كتاب النسب للزبير بن بكار، روى عنه الكبار كالعقيلي والإسماعيلي وأبي بكر ابن المقرئ ومسلم بن عبيد الله الحسني ودعلج بن أحمد، وقد اعتمد العلماء على روايته لعلل أحمد عن الأثرم وهذا منها، ولم أجد أحدا تكلم فيه بجرح.

وعلى ما رواه العقيلي اعتمد الذهبي في المغني في الضعفاء (**٣/٣٨٣** ترجمة **٣٥٩٣**).

وذكر ابن حبان في الثقات (**٨/٣٧٤** ترجمة **١٣٩٤٨**) أبا سعيد مولى بني هاشم، وقال: ربما خالف" ولعل الحافظ اعتمده في تقريب التهذيب (ص **٣٤٤** ترجمة **٣٩١٨**) حيث قال:" صدوق ربما أخطأ ".

ونقل الحافظ في تهذيب التهذيب (**٦/٢١٠**) عن الساجي أنه قال: يهم في الحديث".

وأما قول الحافظ في هدي الساري (ص **٤٦٢**):" تكلم فيه الساجي بلا مستند، ولم يصح عن أحمد تضعيفه".

فقوله في الساجي: (تكلم فيه بلا مستند) متعقب عليه بما ثبت من مخالفة أبي سعيد للثقات.

فقد ذكر الدارقطني في العلل (٨/ ١٣١) الاختلاف في رفع ووقف حديث أبي هريرة:" من مس ذكره فعليه الوضوء" ثم ختم بقوله:" ورواه أبو سعيد مولى بني هاشم بإسناد آخر عن عمرو بن وهب عن جميل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير أبي سعيد يرويه موقوفا، وهو الصواب".

وذكر الألباني في صحيحته (٦/ ٤٣٥) اختلاف أبي سعيد ويونس بن محمد المؤدب فقال: ورواية مسلم أصح، لأن يونس بن محمد - وهو أبو محمد المؤدب – ثقة ثبت. ومخالفه أبو سعيد - واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم - صدوق ربما أخطأ ".

فتبين من قول الساجي وابن حبان وما ذكرناه عن الدارقطني والألباني أن روايته بالرفع الصريح للشرط معدود من أوهامه، لمخالفتها لروايات الثقات عن نافع عن ابن عمر.

وقوله (لم يصح عن أحمد تضعيفه) لا يستقيم مع اعتمادهم على رواية الخضر بن داود عن الأثرم علل أحمد كثيرا، لكن من المعاصرين من قال إن الخضر مجهول حال، لأنهم لم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا.

وقد أنكر هذه الرواية الصريحة بالرفع الداوودي شارح البخاري فيما نقله الحافظ عن ابن التين، فقال في الفتح (١٧/٥): قال ابن التين: ذكر الداودي أن هذا اللفظ غير محفوظ، وإنما أمره أن يتصدق بثمره، ويوقف أصله، قلت:

وهذا الذي رده هو معنى ما ذكره البخاري، وقد وصل البخاري اللفظ الذي علقه هنا في كتاب الوصايا من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر قال تصدق عمر بمال له، فذكر الحديث وفيه: " تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره ".

وقال في تغليق التعليق (٣/٣٠٧): نقل ابن التين عن الداوودي أنه غير محفوظ، وإنما أمره أن يتصدق بثمره ويوقف أصله، قلت: والذي رده هو معنى ما ذكره البخاري، ثم وجدته بلفظه في الصحيح في أثناء أبواب الوصايا من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله .. الحديث، فوضح الرد على الداودي في رده".

ثم استدرك الحافظ فقال في فتح الباري (٥/٤٠١): وحكيت هناك أن الداودي الشارح أنكر هذا اللفظ، ولم يظهر لي إذ ذاك سبب إنكاره، ثم ظهر لي أنه بسبب التصريح برفع الشرط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه

ولو كان الشرط من قول عمر، فما فعله إلا لما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له: " احبس أصلها، وسبل ثمرتها".

وقا الشوكاني في نيل الأوطار (٦/٢٨): " قال الحافظ: وهذا ظاهر أن الشرط من كلام النبي – صلى الله عليه وسلم –، بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهر أنه من كلام عمر، وفي البخاري بلفظ: فقال النبي – صلى الله عليه وسلم : " تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره"، وفي البخاري أيضا في المزارعة، قال النبي –صلى الله عليه وسلم– لعمر: " تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره فتتصدق به"، فهذا صريح أن الشرط من كلام النبي –صلى الله عليه وسلم–، ولا منافاة لأنه يمكن الجمع بأن عمر شرط ذلك الشرط بعد أن أمره النبي – صلى الله عليه وسلم – به، فمن الرواة من رفعه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم –، ومنهم من وقفه على عمر لوقوعه منه امتثالا للأمر الواقع منه –صلى الله عليه وسلم– به". ونحوه في تحفة الأحوذي للمباركفوري (٤/ ٥٢٠).

وقد استروح لهذه الرواية واغتبط بها بعض العلماء.

قال البيهقي في المعرفة (٩/ ٣٩): وفي هذا دلالة على أن ما شرطه عمر في كتاب صدقته إنما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأما ما رواه الدارقطني (رقم ٤٤٢٧) من طريق حبيب بن بشر الأزدي عن سعيد بن سنان الحجدري عن صخر به بلفظ:" تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمرته"، قال: فتصدق به"، فلا يصح، بل هو منكر، لأن حبيب بن بشر الأزدي، وفي تهذيب الكمال (العتكي) لا يعرف، وقد خالف يزيد بن سنان القرشي الأموي - وهو ثقة - الذي رواه عن الجحدري عن ابن عون، فاجتمع في روايته الضعف والمخالفة.

العلة الثانية: الإرسال

فرواه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل (٢/ ٩٦) أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع مولى عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب كانت له أرض ... فذكره. وهو مرسل، نافع لم يسمع من عمر بن الخطاب.

سادسا: رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع به.

رواه ابن حبان (رقم ٤٩٠٠) والبزار في مسنده (رقم ٥٨٦٣) والدارقطني (رقم ٤٤٠٥، ٤٤٠٦) والطحاوي في معاني الآثار (رقم ٥٨٧٥) والبيهقي (رقم ١١٨٩٢) والنجاد في مسند عمر (رقم ٥٤) من طريق عبد العزيز بن المطلب عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع به بلفظ:" تصدق به، تقسم ثمره، وتحبس أصله، لا يباع ولا يوهب".

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه إلا ابن عون، وهو الذي يعرف به، وأما حديث يخيى بن سعيد فإنما رواه عبد العزيز بن المطلب عنه".

قال أبو عبد الباري: أعلّ هذا الحديث بثلاث علل:

الأولى: عبد العزيز بن المطلب مختلف فيه.

قال الذهبي في المغني في الضعفاء (٢/ ٤٠٠): "أخرج له مسلم في المتابعات لا الأصول، وانفرد بحديث منكر ذكره العقيلي ".

الثانية: الاختلاف على عبد العزيز بن المطلب.

رواه أبو بكر النجاد في مسند عمر (رقم ٥٥) عن محمد بن عبد الله ثنا الحسن بن علي الخلال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب عن يحيى بن سعيد عن نافع وقال مرة: حدثني الثقة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به.

الثالثة: مخالفته لمن هو أوثق منه.

فرواه أبو داود (رقم ٢٨٧٩) حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد، " عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ، فقص من خبره

نحو حديث نافع، قال:" غير متأثل مالا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم". قال: وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه ".

فهذا هو الحديث، وقد روى أبو داود قبله (رقم **٢٨٧٨**) حديث ابن عون عن نافع مع وقف الشرط، فدلت إحالته عليه على أن حديث الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري بوقف الشرط على عمر رضي الله عنه.

وهكذا رواه البيهقي (رقم **١١٨٩٣**) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب به نحوه.

ومع ذلك قال السبكي (فتح الباري **٥/ ٤٠١**):" اغتبطت بما وقع في رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند البيهقي:" تصدق بثمره وحبس أصله لا يباع ولا

يورث" وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف بقية الروايات، فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر".

قال أبو عبد الباري: لعل السبكي لم يستحضر رواية أبي سعيد مولى بني هاشم عن صخر بن جويرية عن نافع به، وهي عند البخاري ومن طريقه البيهقي كما تقدم.

الخلاصة: ذكرنا أن الحديث يدور على نافع مولى ابن عمر، وأنه رواه عنه ستة، وهم ابن عون وعبيد الله العمري وأخوه عبد الله العمري وايوب السختياني وصخر بن جويرية ويحيى بن سعيد الأنصاري:

أما ابن عون: فرواه عنه خمس وعشرون راويا، وكلهم جعلوا الشرط من قول عمر إلا سفيان الجحدري عند الطحاوي في المعاني فرفعه، وذلك شذوذ لاشك فيه.

وأما عبيد الله العمري: فرواه ثمانية اتفقوا على أن هذا الشرط موقوف على عمر كرواية ابن عون.

وأما أخوه عبد الله العمري: فرواه عنه أربعة اتفقوا على وقف الشرط على عمر.

وأما أيوب: فرواه عنه حماد بن زيد وافقت الرواية عنه على وقف الشرط على عمر.

وأما صخر بن جويرية: فروى الشرط مرفوعا عند البخاري، وفيه علتان:

أولاهما: أن الراوي عنه كثير الخطأ، ويخالف الثقات.

ثانيهما: الاختلاف على صخر بن جويرية، فرواه عنه محمد بن الحسن الشيباني فأرسله، ليس فيه ابن عمر.

وأما يحيى بن سعيد: فرواه عنه عبد العزيز بن المطلب، ورفع الشرط للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثلاث علل:

أولها: ضعف عبد العزيز بن المطلب.

ثانيها: الاختلاف عليه

ثالثها: رواه الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد فوقف الشرط، كما عند أبي داود، فهي رواية منكرة جمعت بين ضعف راويها، ومخالفة الثقة له.

فتلخص من ذلك أن الشرط من قول عمر بن الخطاب، ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم.

الموضع الثاني: في كونه من مسند عمر أو ابن عمر.

اختلف الرواة في كون الحديث مما رواه ابن عمر وهو من مسنده، أو هو مما رواه عن أبيه فيكون من مسند عمر على قولين، وهذا بيان ذلك على الترتيب المتقدم:

أولا: رواية ابن عون

روى أكثر الرواه وهم **٢٣** راويا عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر به، وجعلوه من مسند ابن عمر رضي الله عنهما.، وقد تقدمت رواياتهم.

إلا سفيان الثوري وأبي إسحاق الفزاري:

أما الثوري: فاتفقت الرواية عنه بزيادة عمر، وأنه من رواية ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب.

وأما إسحاق الفزاري: فرواه عنه معاوية بن عمرو به مثل رواية الثوري في أنه من مسند عمر بن الخطاب، وخالفه المسيب بن واضح فجعله من مسند ابن عمر مثل رواية الجماعة عن ابن عون، والأول أصح عن الفزاري، لأن معاوية بن عمرو ثقة، والمسيب فيه ضعف.

ثاينا: رواية عبيد الله بن عمر

اتفق أكثر الرواة عن عبيد الله العمري وهم ستة – ابن عيينة، والدراوردي، وصالح بن عمر وصدقة بن يزيد ومسلم بن خالد – على أنه من مسند ابن عمر رضي الله عنهما، وخالفهم سعيد بن سالم فزاد فيه (عن عمر) وجعله من مسند عمر بن الخطاب، وهذا منكر، وسعيد بن سالم خالف الجماعة مع ضعفه في نفسه، فكانت روايته منكرة.

ثالثا: رواية أيوب السختياني

رواه عنه حماد بن زيد، واتفق الراويان عنه – يونس المؤدب والهيثم التستري – على أنه من رواية ابن عمر ومسنده.

رابعا: رواية عبد الله بن عمر العمري

اتفق الرواة الثلاثة عنه – وهم ابن وهب وسعيد بن أبي مريم ومطرف اليساري – على أنه من مسند ابن عمر رضي الله عنهما.

خامسا: رواية صخر بن جويرية

اتفقت الرواية عنه على أنه من مسند ابن عمر رضي الله عنهما، وقد رواه عنه أبو سعيد مولى بني هاشم، والجحدري.

سادسا: رواية يحيى بن سعيد الأنصاري

لم يروه عنه إلا عبد العزيز بن المطلب، وجعله من مسند ابن عمر رضي الله عنهما.

الخلاصة: اتفق الرواة على أن هذا الحديث من مسند ابن عمر إلا ثلاثة، وهم:

١. الثوري عن ابن عون، مخالفا رواية الجماعة الكثيرة، فجعله من مسند عمر بن الخطاب.

٢. الفزاري أبو إسحاق عن ابن عون، في أصح الروايتين عنه، فجعله من مسند عمر بن الخطاب.

٣. سعيد بن سالم عن عبيد الله العمري، مخالفا رواية الجماعة عن عبيد الله، وجعله من مسند عمر بن الخطاب.

والراجح: رواية الجماعة، وأن زيادة (عن عمر) فيه وهم وغلط من رواته لمخالفته للجمع الغفير عن ابن عون ونافع.

وبهذا ينتهي ما أردت تحريره في هذا البحث المختصر، وكان ذلك عصر يوم الأحد، ثالث جمادى الأولى، سنة أربع وأربعين بعد أربعمائة وألف

للهجرة، الموافق للسابع والعشرين، شهر نوفمبر، سنة اثنين وعشرين وألفين للميلاد.

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي